

Nach Italien wider Willen Anwältin kämpft für Iraner, die entsprechend der Dublin-II-Regeln abgeschoben werden sollen

Nach Italien wider Willen; Anwältin kämpft für Iraner, die entsprechend der Dublin-II-Regeln abgeschoben werden sollen

Südwest Presse

Dienstag 24. Februar 2015

Copyright 2015 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: Südwestumschau; S. 5

Length: 1190 words

Highlight: Dublin II ist die Chiffre für die Abschiebepaxis innerhalb der EU. Anwältin Damson-Asadollah kämpft gegen solche Härten des Asylrechts an. Für zwei Mandanten stritt sie nun vor dem Verwaltungsgerichtshof.

Body

Heute ist das Amt da - in Person. Grauglänzender Anzug, Aktentasche, gedrungener Körper. Der da mit dem Rücken zum Publikum Platz nimmt, erinnert an einen "grauen Mann" aus Michael Endes Roman "Momo". Gewiss, die Zigarre fehlt. Doch hier herrscht ohnehin Rauchverbot - der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim ist ein öffentlicher Bau.

"Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt, dass einer vom Bundesamt da ist", raunt Ursula Damson-Asadollah, Anwältin für Asyl-, Ausländer- und Familienrecht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) regelt solche Anliegen gerne per Schriftsatz. Damit es Vertreter entsendet, braucht es etwa drohende Präzedenzfälle.

Die Stuttgarter Anwältin vertritt insofern gleich zwei Mandanten, die das BAMF beunruhigen: beides Berufungsverfahren, beide in erster Instanz mit Urteilen im Sinne der Flüchtlinge. Und beide Fälle zeigen prototypisch die Härten des Asyl-Systems in Deutschland, ja, der EU. Ein System, das Damson-Asadollah viel Arbeit beschert. Und sie oft den Kopf schütteln lässt.

Aus praktischen Erwägungen finden beide Verhandlungen am selben Tag statt. "Mohammad A. gegen Bundesrepublik Deutschland wegen Abschiebeanordnung", darunter eine ähnliche Sitzungsankündigung für Yashar S. - kündete der Bildschirm im Foyer. Beide Iraner sollen nach Italien abgeschoben werden - was das Verwaltungsgericht Stuttgart wegen der desaströsen Verhältnisse dort untersagt hat. Es geht nicht um den Fluchtgrund, sondern die Fluchtroute. Die zwei sind sogenannte Dublin-II-Fälle.

Die Situation, in der der 29-jährige Mohammad A. und der 25-jährige Yashar S. stecken, sind bezeichnend für Härten des Dublin-II-Systems. Dieses regelt, dass Flüchtlinge in dem EU-Staat bleiben und Asyl beantragen müssen, dessen Boden sie zuerst betreten haben. Reisen sie innerhalb der Union weiter, werden sie zurückgeschickt.

Einer der Richter fasst das Schicksal von Mohammad A. zusammen - Routine. Der Iraner war zum christlichen Glauben übergetreten, was ihn im Staat der Mullahs zu einem Verbrecher macht. Zudem gibt er an, sich 2009 an

Nach Italien wider Willen Anwältin kämpft für Iraner, die entsprechend der Dublin-II-Regeln abgeschoben werden sollen

den Demos gegen das Regime beteiligt zu haben. Nach Niederschlagung der Proteste floh er nach Italien, stellte einen Asylantrag - und erhielt keinen Platz in einer Unterkunft.

"Mir ging es sehr schlecht, Ich war gezwungen, in den Iran zurückzukehren", sagt der Iraner. Das Leben in Italien auf der Straße, seine psychische und physische Verfassung sowie der drohende Winter hätten ihn veranlasst, zu seiner Mutter in den Iran zurückzukehren - trotz aller Gefahren. 2012 floh er erneut - nun nach Deutschland. Seither hängt er in der Warteschleife. Was aus seinem Asylverfahren in Italien geworden ist, konnten die deutschen Behörden nicht klären - die Italiener antworteten nicht. Kein Einzelfall, sagt Damson-Asadollah. Etliche Flüchtling hätten Nachteile in ihren Verfahren, weil italienische Stellen Anfragen ließen.

Um Mohammad A.s Lage zu unterstreichen, führt die Anwältin die Bescheinigungen einer Psychologin über eine posttraumatische Belastungsstörung an. "Für mich reichen diese Atteste nicht aus", entgegnet der BAMF-Jurist. Er hat "Bedenken" hinsichtlich der Belastungsstörung. Für einen "gesunden jungen Mann" sollte es "keine Probleme" geben, in Italien zu leben. "Ich gehe davon aus, dass dort keine systemischen Mängel bestehen."

Damson-Asadollah hält dagegen - mit leiser Unruhe in ihren Ausführungen. Zwar hat kürzlich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte untersagt, eine afghanische Familie nach Italien zurückzuschicken - wegen der dortigen Bedingungen. Doch kann sich auch Mohammad A. auf solch "systemische Mängel" berufen? Ist Konstitution nicht erst recht ein Grund dafür?

Die Italiener seien völlig überfordert. Mittlerweile weigern sie sich faktisch, Flüchtlinge aufzunehmen - manche werden einfach weitergeschickt. Nicht ohne Grund: Es gebe rechnerisch gar nicht genügend Unterkünfte, sagt Damson-Asadollah. So häufen sich die Meldungen, dass Flüchtlinge mit und ohne Registrierung in Italien über die Alpen kommen - jede Woche meldet die deutsche Polizei aufgegriffene Flüchtlingen aus Italien. Das räumte der BAMF-Jurist ein. Doch das sei kein Grund, sie nicht zurückzuschicken.

Nach zwei Stunden steht Damson-Asadollah vor dem Gericht. Sie berät sich mit Yashar S., dem zweiten Mandanten, dessen Fall im Anschluss verhandelt wurde. Er war schon einmal nach Italien abgeschoben worden. Als er es nicht mehr aushielt, nahm er erneut den Zug nach Deutschland. Die Urteile werden erst in den kommenden Tage folgen. Damson-Asadollah erklärt das weitere Prozedere.

Zurück zum Bahnhof mit dem Bus. Ursula Damson-Asadollah war zuversichtlich nach Mannheim gefahren, gerade im Fall von Mohammad A. Nun steht es in beiden Fällen auf der Kippe. Niederlagen sind für sie nicht der Normalfall, da sie vor allem Iraner und Afghanen vertritt. "Die allermeisten meiner Mandanten erhalten einen Schutzstatus." Nur dauern die Verfahren zermürend lange, meist mehrere Jahre. Selbst in Italien hätten die beiden Iraner gute Karten - nur sei unklar, ob sie das Asylverfahren dort ohne Obdach durchstehen.

Der Job von Damson-Asadollah ist seit den 90ern nicht leichter geworden. Damals kamen viele Balkanflüchtlinge, Fremdenhass grassierte, die Politik verschärfte die Asylgesetze. "Damals ist viel passiert, was einen am deutschen Rechtsstaat zweifeln lässt", sagt die Anwältin. Dasselbe gilt jetzt für die EU-Flüchtlingspolitik - fixiert in den Verträgen von Dublin. Entgegen der Fakten gilt als darin die Prämisse, dass alle Staaten gleiche Chancen bieten. Flüchtlinge können also prinzipiell hin- und her verschoben werden - ihre individuellen Rechte interessieren da nicht.

Nun kommt in Deutschland die Erklärung dreier Balkanstaaten zu sicheren Herkunftsstaaten hinzu: Ein Deal, den Landeschef Winfried Kretschmann (Grüne) mit eingefädelt hat, um im Gegenzug etwa die Arbeitsmöglichkeiten Asylsuchender zu verbessern. "Ich finde, da hat man zu wenig herausgehandelt - insbesondere für die Roma, die in ihren Herkunftsländern einer starken Diskriminierung in allen Lebensbereichen ausgesetzt sind", sagt Damson-Asadollah. Roma machen das Gros der Balkanflüchtlinge aus.

Nach ihren Erfahrungen zieht das BAMF nun die Verfahren derer in die Länge, die gute Chancen auf Anerkennung haben. Das Personal werde auf die Fälle konzentriert, in denen die Abschiebung wahrscheinlich ist. Für alle mit guten Chancen bedeutet das: Unsicherheit und viel verlorene Lebenszeit.

Nach Italien wider Willen Anwältin kämpft für Iraner, die entsprechend der Dublin-II-Regeln abgeschoben werden sollen

Für Mohammad A. und Yashar S. könnte es noch ein weiter Weg sein. Die Mannheimer werden den Urteilsspruch ihrer Kollegen in Stuttgart aufheben. Damson-Asadollah möchte das vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig klären lassen und zieht zudem eine Verfassungsbeschwerde in Betracht.

Die Stuttgarter Anwältin will sich nicht zermürben lassen. Sie sieht auch positive Entwicklungen im Flüchtlingsrecht: So würden frauenspezifische Fluchtgründe mittlerweile viel ernster genommen als vor 20 Jahren. Außerdem meint sie: "Ich habe den Eindruck, dass die deutsche Bevölkerung die Flüchtlinge heute viel positiver wahrnimmt - da sind jetzt sehr viele, die sich für Asylbewerber engagieren."

Graphic

Anwältin Ursula Damson-Asadollah bespricht sich vor dem Gericht in Mannheim mit ihrem Klienten Yashar S. Foto: Fabian Ziehe

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ABSCHIEBUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GERICHTSHÖFE (90%); RECHTSANWÄLTE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSPROZESSE (89%); POLITISCHES ASYL (89%); ANGSTSTÖRUNGEN (82%); EINWANDERUNG (78%); FAMILIE (78%); RICHTER (78%); GERICHTSURTEILE (77%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); RAUCHVERBOT (73%); RAUCHEN (72%); FAMILIENRECHT (70%); POLITISCHE PROTESTE (61%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (61%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (50%)

Industry: RECHTSANWÄLTE (90%); RAUCHVERBOT (73%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); STUTTGART, DEUTSCHLAND (73%); MANNHEIM, DEUTSCHLAND (58%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (58%); ITALIEN (90%); DEUTSCHLAND (88%); EUROPA (73%)

Load-Date: February 23, 2015